

PERJANJIAN PEMROSESAN DATA PRIBADI

Lampiran A Perjanjian Berlangganan Layanan IntelliBase AI Nomor:

Perjanjian ini mengatur cara Penyedia memproses data atas nama Pelanggan menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

1. PARA PIHAK DAN PERAN

1. **Pelanggan**, yaitu, adalah **Pengendali Data Pribadi**. Pelanggan menentukan data apa yang diunggah, siapa yang diberi akses, dan untuk tujuan apa.
2. **Penyedia**, yaitu, pemilik layanan IntelliBase AI, adalah **Prosesor Data Pribadi**. Penyedia hanya memproses data berdasarkan instruksi terdokumentasi dari Pelanggan, yaitu Perjanjian Berlangganan, perjanjian ini, dan konfigurasi yang dibuat admin Pelanggan di dalam Layanan.
3. Bila Penyedia menilai suatu instruksi melanggar UU PDP, Penyedia wajib segera memberi tahu Pelanggan dan boleh menunda pelaksanaannya.
4. Narahubung pelindungan data Pelanggan: (email:). Narahubung Penyedia: hello@intellibaseai.com.

2. RINCIAN PEMROSESAN

Aspek	Rincian
Tujuan	Menjawab pertanyaan Pengguna berdasarkan dokumen internal Pelanggan, mengelola akun dan kuota, keamanan Layanan, penagihan
Subjek data	Karyawan dan admin Pelanggan yang memiliki akun; orang yang namanya tercantum dalam dokumen internal Pelanggan
Data akun	Nama, email, nama unit/departemen, peran, status 2FA, kata sandi (disimpan sebagai hash)
Isi dokumen	Teks hasil ekstraksi, potongan teks, vektor embedding, ringkasan otomatis. Berkas asli tidak disimpan setelah diekstraksi.
Aktivitas	Pertanyaan, jawaban AI beserta kutipan sumber, umpan balik suka/tidak suka
Data teknis	Alamat IP dan log operasional di penyedia infrastruktur (maksimal 90 hari)
Data yang dikecualikan	Rekam medis dan data kesehatan pasien yang dapat diidentifikasi, kecuali disepakati tertulis dalam adendum dengan pengamanan tambahan
Lama pemrosesan	Selama Perjanjian Berlangganan berlaku, ditambah masa penghapusan pada Bagian 5

Data kesehatan termasuk data pribadi yang bersifat spesifik menurut Pasal 4 UU PDP. Karena itu pengecualian di atas berlaku sebagai aturan bawaan.

3. KEWAJIBAN PROSESOR DAN LANGKAH KEAMANAN

1. Memproses data hanya untuk tujuan pada Bagian 2 dan tidak menjual, menyewakan, atau memakainya untuk keperluan Penyedia sendiri.
2. Membatasi akses ke data Pelanggan hanya bagi personel Penyedia yang memerlukannya untuk menjalankan Layanan, dan mengikat mereka dengan kewajiban kerahasiaan.
3. Menerapkan langkah keamanan teknis berikut, dan tidak menurunkannya selama Perjanjian berlaku:

Langkah	Penerapan
Isolasi antar-pelanggan	Row-level security PostgreSQL: setiap kueri data pelanggan dibatasi pada ID perusahaan di tingkat basis data, sehingga kesalahan kode aplikasi tidak dapat membuka data pelanggan lain
Enkripsi saat transit	HTTPS/TLS untuk seluruh lalu lintas, HSTS aktif
Enkripsi saat disimpan	Enkripsi penyimpanan oleh penyedia basis data; kunci API milik Pelanggan (BYOK) dienkripsi tambahan dengan AES-256-GCM
Autentikasi	Kata sandi disimpan sebagai hash, autentikasi dua faktor (2FA) tersedia, kunci API publik disimpan sebagai hash
Kontrol akses	Peran admin dan karyawan, pemeriksaan hak akses di setiap endpoint
Perlindungan aplikasi	Pembatasan laju permintaan per IP, Content Security Policy, pemindaian keamanan otomatis (DAST)

4. Membantu Pelanggan memenuhi kewajibannya menurut UU PDP, termasuk menanggapi permintaan subjek data dan penilaian dampak perlindungan data, bila diminta.

4. SUB-PROSESOR DAN TRANSFER KE LUAR INDONESIA

Pelanggan menyetujui sub-prosesor berikut. Seluruhnya memproses data di luar wilayah Republik Indonesia.

Sub-prosesor	Fungsi	Data yang diterima
Google LLC (Gemini API)	Pengindeksan dokumen (embedding); cadangan penyusun jawaban	Seluruh isi dokumen; pertanyaan dan potongan dokumen saat cadangan aktif
Groq Inc.	Penyusunan jawaban dan ringkasan dokumen	Pertanyaan, potongan dokumen relevan, sekitar 2.000 karakter awal dokumen
Neon Inc. (AWS ap-southeast-1, Singapura)	Basis data	Seluruh data yang disimpan
Vercel Inc.	Hosting aplikasi	Data yang melintas saat permintaan diproses, log operasional
Resend	Email transaksional	Nama dan email penerima
Midtrans	Pemrosesan pembayaran	Data transaksi

Slack (bila diaktifkan Pelanggan)	Integrasi chat	Pertanyaan dan jawaban di kanal Slack Pelanggan
-----------------------------------	----------------	---

1. **Pemakaian data untuk pelatihan model AI.** Groq menyatakan tidak memakai data API untuk pelatihan. Akun Gemini milik Penyedia pada tier gratis mengizinkan Google memakai konten untuk meningkatkan layanan, termasuk pelatihan model. Para Pihak memilih (centang salah satu):
 - ☐ (a) Penyedia memakai akun Gemini tier berbayar, yang tidak memakai data untuk pelatihan, paling lambat pada tanggal mulai Perjanjian.
 - ☐ (b) Pelanggan memasang kunci API Gemini dan Groq miliknya sendiri (BYOK), sehingga data diproses di bawah perjanjian Pelanggan langsung dengan penyedia tersebut.
2. Penyedia memberi tahu Pelanggan paling lambat 30 hari sebelum menambah atau mengganti sub-prosesor. Pelanggan dapat mengakhiri Perjanjian tanpa denda bila keberatan.
3. Penyedia memilih sub-prosesor yang memberikan tingkat perlindungan data setidaknya setara dengan UU PDP, sebagaimana disyaratkan Pasal 56 UU PDP untuk transfer ke luar wilayah hukum Indonesia.

5. INSIDEN, HAK SUBJEK DATA, AUDIT, DAN PENGHAPUSAN

1. **Insiden.** Penyedia memberi tahu Pelanggan paling lambat 48 jam setelah mengetahui adanya kegagalan perlindungan data yang menyangkut data Pelanggan, agar Pelanggan dapat memenuhi kewajiban pemberitahuan 3 x 24 jam menurut Pasal 46 UU PDP.
2. Pemberitahuan memuat: data yang terdampak, perkiraan waktu dan penyebab, langkah penanganan yang sudah dan akan dilakukan, serta narahubung Penyedia.
3. **Hak subjek data.** Permintaan akses, koreksi, atau penghapusan dari subjek data yang diterima Penyedia diteruskan ke Pelanggan dalam 3 hari kerja. Penyedia membantu melaksanakannya dalam 30 hari melalui hello@intellibaseai.com.
4. **Audit.** Pelanggan dapat meminta, maksimal satu kali per tahun, penjelasan tertulis tentang langkah keamanan dan sub-prosesor yang berlaku. Audit langsung di lokasi atau oleh pihak ketiga dapat disepakati dengan biaya ditanggung Pelanggan.
5. **Penghapusan.** Admin Pelanggan dapat menghapus dokumen kapan saja; teks, potongan, dan vektornya langsung terhapus permanen dari basis data aktif.
6. Setelah Perjanjian berakhir, atas permintaan Pelanggan, Penyedia mengeksport riwayat chat dalam 30 hari, lalu menghapus seluruh data Pelanggan paling lambat 30 hari setelah permintaan penghapusan. Salinan cadangan otomatis di penyedia basis data ikut terhapus mengikuti siklus retensi cadangan.
7. Catatan transaksi pembayaran dikecualikan dari penghapusan dan disimpan sesuai kewajiban pembukuan.
8. Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Bila terdapat perbedaan penafsiran, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

PENYEDIA (PROSESOR)

Tanggal:

PELANGGAN (PENGENDALI)

Tanggal:

(.....)

Jabatan:

(.....)

Jabatan: